



III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

A. DISPOSICIONES Y ACTOS

AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS (PALENCIA)

ACUERDO de 13 de mayo de 2026, del Pleno del Ayuntamiento de Venta de Baños (Palencia), relativo a la aprobación definitiva del estudio de detalle de la calle Tren Rápido, promovido por «Cerealto Pasta VB3, S.L.». Expte.: 1223/2025.

El Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión ordinaria del día 13 de mayo de 2026, aprobó definitivamente por unanimidad el Estudio de Detalle de la C/Tren rápido promovido por Cerealto Pasta VB3 S.L., que transcrito literalmente dice lo siguiente:

«EXPEDIENTE 1223/2025. APROBACIÓN DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

Visto expediente que se tramita para la aprobación del Estudio de Detalle para la modificación de la calificación del Suelo Industrial para su reversión como vial público en C/Tren Rápido, a instancia de D. Javier Leal Rivera, en nombre y representación de Cerealto Pasta VB3 S.L, elaborado por el arquitecto D. Mariano V. Cobo Aragozo.

Resultando que, por Decreto de la Alcaldía n.º 2026-0284 de 16 de marzo de 2026, se aprobó inicialmente dicho Estudio de Detalle, disponiendo la apertura de un periodo de información pública de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación del último de los anuncios en los siguientes medios:

- a) Boletín Oficial de Castilla y León n.º 58, de 25 de marzo de 2026.
- b) Diario «Diario Palentino» de 31 de marzo de 2026.
- c) Página web municipal.

Resultando que durante el referido plazo de información pública no se han presentado alegaciones, según se acredita en la certificación de 4 de mayo de 2026.

Considerando que, conforme al artículo 55.1 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, la aprobación definitiva de los Estudios de Detalle corresponde al Ayuntamiento.

Considerando que la aprobación definitiva del Estudio de Detalle corresponde al Pleno por mayoría simple de conformidad con lo establecido en los artículos 22.2.c) y 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Vista la propuesta de resolución PR/2026/343 de 5 de mayo de 2026.

RESOLUCIÓN

Primero.– Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle para la modificación de la calificación del Suelo Industrial para su reversión como vial público en C/Tren Rápido, a instancia de D. Javier Leal Rivera, en nombre y representación de Cerealto Pasta VB3 S.L, elaborado por el arquitecto D. Mariano V. Coboaraguzo.

Segundo.– Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de Castilla y León y en la página web municipal. A efectos del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, como Anexo al acuerdo se publicarán en el Boletín Oficial de Castilla y León la memoria vinculante y las normas urbanísticas del instrumento aprobado, entendiendo como tales exclusivamente los documentos escritos de carácter normativo. Asimismo, se publicará una relación de los demás documentos que integren el instrumento aprobado y la documentación exigida en la legislación ambiental.

Tercero.– Notificar este acuerdo al promotor y a la Administración de la Comunidad Autónoma acompañando a esta última un ejemplar completo y diligenciado del instrumento aprobado en soporte informático. Asimismo, notificar también a la Administración del Estado, a la Diputación Provincial de Palencia y al Registro de la Propiedad de Palencia n.º 2.

Venta de Baños, 4 de junio de 2026.

El Alcalde,

Fdo.: JOSÉ M.^a LÓPEZ ACERO



Ayuntamiento de Venta de Baños

ANEXO**MEMORIA VINCULANTE****3.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO ADOPTADA. ARTÍCULO 45 DE LA LUCYL**

El Estudio de Detalle es el instrumento de planeamiento adecuado en suelo urbano consolidado, cuando se trata de modificar la ordenación detallada ya establecida por el planeamiento general.

La modificación propuesta no modifica la ordenación general establecida por el PGOU y las modificaciones que se introduzcan respecto de la ordenación detallada ya establecida se justificarán adecuadamente.

El Estudio de Detalle establece las determinaciones de ordenación detallada conforme a lo dispuesto en el artículo 42 de la LUCYL, y al estar ya establecida, su contenido se limitará a las determinaciones estrictamente necesarias para modificarlas.

La modificación propuesta no altera el modelo territorial del PGOU de Venta de Baños, ni sus elementos estructurantes, constituyendo únicamente la adaptación del planeamiento a situaciones concretas existentes en la realidad, por lo que no se considera necesaria la revisión integral del planeamiento.

Los criterios objetivos de la adopción de esta figura son los siguientes:

- a) Las modificaciones previstas no afectan al modelo territorial establecido por las NNSS.
- b) No existen características propias, naturales, paisajísticas, ecológicas, etc. que aconsejen la fijación de algún tipo de protección específica para el suelo rústico u otras clases de suelo, distintos de los ya establecidos.
- c) No se modifican los parámetros generales de las ordenanzas de aplicación en las áreas de suelo urbano.
- d) No se modifican las condiciones de régimen de suelo, ni los criterios fijados por las NNSS.
- e) No se modifican las ordenanzas especiales del suelo urbano, relativas a condiciones específicas aplicables en los entornos de protección de los bienes de interés cultural.



Ayuntamiento de Venta de Baños

3.2.- JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA E INTERÉS PÚBLICO DE LA MODIFICACIÓN

El artículo 169 (punto 3.b) del Decreto 6/2016 que modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, establece que la Memoria Vinculante de una modificación de planeamiento debe hacer referencia, entre otros, a los siguientes aspectos:

- La justificación de la conveniencia de la modificación, acreditando su interés público.
- La identificación y justificación pormenorizada de las determinaciones del instrumento modificado que se alteran, reflejando el estado actual y el propuesto.
- El análisis de la influencia de la modificación sobre el modelo territorial definido en los instrumentos de ordenación del territorio vigentes y sobre la ordenación general vigente.

En el presente apartado se señala el objeto de la modificación, justificando su conveniencia y el interés público que la sustenta, remitiéndonos a otros apartados de la presente Memoria en lo que respecta a la justificación del resto de los extremos señalados.

3.2.1.- Justificación de la conveniencia de la modificación

Según el PGOU de Venta de Baños, los terrenos afectados por el presente Estudio de Detalle están clasificados como SUELO URBANO CONSOLIDADO INDUSTRIA AISLADA GRANDE (I2.I.G). Los terrenos afectados se encuentran ubicados dentro del polígono industrial de Venta de Baños y conforman un vial público que da acceso a distintas parcelas del polígono.

Como se ha indicado anteriormente, la calificación de este vial como I2.I.G proviene de la alegación presentada por SIRO VENTA DE BAÑOS S.A. y PRODUCTOS SOLUBLES S.A. para que este tramo del vial fuese catalogado como uso industrial, debido a la necesidad de ese suelo en previsión de la ejecución de instalaciones de cogeneración conjuntas y de ampliación de almacenes. No obstante, el vial ha seguido siendo de titularidad pública y a falta del necesario procedimiento de transmisión de bienes de patrimonio municipal para poder desarrollar dichas instalaciones.

Tanto estas instalaciones de cogeneración conjunta como la ampliación del almacén de materiales de envasado de Prosol no se han llevado a cabo, y no existe previsión en el futuro próximo.



Ayuntamiento de Venta de Baños

Según el artículo 204 de la normativa urbanística del PGOU de Venta de Baños, la ordenanza I2 se corresponde con las parcelas situadas en áreas industriales planificadas, "polígonos industriales", o en parcelas colindantes asimilables, que son de tamaño mediano o pequeño, de proporción regular. No tiene sentido continuar calificando el vial como suelo industrial si no existe previsión de su uso como tal, y es lógico revertir su calificación a la de VIARIO PÚBLICO tal y como recogía la Revisión del PGOU de Venta de Baños inicialmente, y así homogeneizar su calificación al resto de vías públicas existentes en el polígono.

Además, la funcionalidad del espacio en cuestión es claramente la de una infraestructura viaria, destinada a garantizar la accesibilidad, la movilidad y la conexión entre las distintas parcelas industriales, sin que pueda atribuirse un uso edificatorio o productivo propio del suelo industrial. Mantener su calificación como suelo industrial podría generar confusión en la interpretación del planeamiento, dificultar su gestión urbanística y provocar disfunciones en la tramitación de licencias o actuaciones urbanas.

La recalificación a viario público no solo se ajusta a la realidad física y funcional del ámbito, sino que también responde al principio de coherencia del planeamiento, permite clarificar el régimen jurídico aplicable al vial y facilita su mantenimiento y gestión por parte de la administración local como parte de la red de infraestructuras públicas. Por tanto, se considera plenamente justificado el cambio de calificación, sin que ello suponga una alteración sustancial del modelo territorial previsto en el planeamiento vigente.

En definitiva, con el objetivo de garantizar la coherencia interna del planeamiento y el equilibrio funcional de las actividades dentro del Polígono Industrial de Venta de Baños, **se propone el cambio de calificación del suelo**, adecuando su categoría al uso real y efectivo como viario público. Esta modificación se incorpora y justifica dentro del ámbito del presente Estudio de Detalle.

Por todo lo expuesto, se considera plenamente justificada y conveniente la presente Modificación.

3.2.2.- Acreditación del Interés público de la Modificación

En cuanto al interés público de la modificación, al que se refiere el artículo 169 del RUCyL, conviene hacer algunas consideraciones iniciales. Por una parte, significar que la regulación urbanística y los planes inciden sobre aspectos y suelos tanto de titularidad pública como privada, estableciendo condiciones de calificación, tipología, uso e intensidad, siendo todas ellas determinaciones propias del planeamiento. Y por otra, que el objeto general del planeamiento es el correcto y ordenado desarrollo y conservación del suelo, conforme a sus propias determinaciones y a la legislación urbanística y sectorial que en cada caso es aplicable.



Ayuntamiento de Venta de Baños

Es así, que el Estudio de Detalle y la modificación propuesta redundan en el interés público de ajustar el planeamiento a la realidad, facilitando las operaciones de gestión y disciplina urbanística y permitiendo en definitiva, una localidad de mejor calidad.

La presente modificación del planeamiento urbanístico, consistente en la recalificación del suelo actualmente calificado como industrial (ordenanza I2) a viario público, responde a un claro interés general, en la medida en que permite adecuar la calificación del suelo a su uso real y previsto dentro de la estructura urbana del Polígono Industrial de Venta de Baños.

En primer lugar, la recalificación contribuye a garantizar una mayor coherencia del planeamiento, evitando disfunciones derivadas de la aplicación de ordenanzas inadecuadas a espacios destinados exclusivamente a la circulación y acceso público. Esta medida facilita la interpretación homogénea del planeamiento y reduce la inseguridad jurídica en la tramitación de actuaciones urbanísticas, lo que redundará en beneficio tanto de la administración como de los particulares y se encuentra alineado con el principio de coherencia y continuidad de la planificación urbanística, que promueve la revisión y actualización de los planeamientos para adecuarlos a las necesidades y circunstancias actuales del territorio.

En segundo lugar, la consideración de este espacio como viario público permite su correcta integración en la red general de infraestructuras de titularidad municipal, favoreciendo su conservación, mantenimiento y mejora con cargo a recursos públicos, de acuerdo con los principios de sostenibilidad y eficiencia en la gestión del suelo. Al tratarse de un vial con una función claramente definida de conexión y acceso, su consideración como infraestructuras públicas garantizará un uso adecuado y funcional de los recursos municipales.

Asimismo, esta modificación contribuye a la adecuada estructuración del tejido productivo local, asegurando el correcto funcionamiento del Polígono Industrial de Venta de Baños como ámbito especializado en la actividad económica, sin generar falsas expectativas de aprovechamiento edificatorio sobre suelos que no reúnen las condiciones para ello. Este enfoque está en consonancia con los principios de ordenación racional del territorio y equilibrio de usos del suelo, que persigue una adecuada distribución de los usos en el ámbito urbano e industrial, en beneficio del desarrollo económico y la calidad de vida de los ciudadanos.

En conjunto, la propuesta se alinea con los objetivos generales del planeamiento urbanístico — ordenación racional del territorio, funcionalidad de los usos, interés general y sostenibilidad— y, por tanto, puede considerarse plenamente justificada desde la perspectiva del interés público, en cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente sobre urbanismo y ordenación territorial.



Ayuntamiento de Venta de Baños

3.3.- DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LA PROPUESTA

De conformidad con lo prescrito en el artículo 169.3.b.2 del RUCyL, se describe a continuación la modificación de planeamiento propuesto por el Estudio de Detalle, cuya descripción pormenorizada y justificación se contienen en los apartados siguientes y en la documentación gráfica que contiene el presente documento.

3.3.1.- Cambio de calificación del suelo de un tramo de la calle tren rápido y otro de la calle tren talgo de Venta de Baños.

3.3.1.1.- LOCALIZACIÓN

La modificación afecta a los siguientes terrenos, situados al norte del núcleo urbano de Venta de Baños, en concreto el tramo norte de la Calle Tren Rápido y el tramo sur de la calle tren Talgo del polígono industrial, actualmente calificado como Industria Aislada Grande (I2.I.G).

La superficie total de la calle afectada por el presente Estudio de Detalle es de 5.184,00 m².

3.3.1.2.- MODIFICACIÓN

- a) Corresponde con la modificación de la calificación de superficie señalada anteriormente, en el ámbito grafiado en los planos (superficie 5.184,00 m²), pasando de la asignación actual de Industria Aislada Grande (I2.I.G) a Viario Público. El cambio de calificación del suelo lleva asociado el cambio de aplicación de la ordenanza.

El cambio de calificación del suelo señalado en los planos del Estudio de Detalle no supone un cambio en las determinaciones de ordenación general del planeamiento.

3.3.1.3.- JUSTIFICACIÓN

Tal como se ha señalado en apartados anteriores, la superficie de 5.148,00 m² objeto del presente Estudio de Detalle se encuentra clasificada como Industria Aislada Grande (I2.I.G), conforme a la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del Ayuntamiento de Venta de Baños del año 2016.



Ayuntamiento de Venta de Baños

Dicha calificación fue otorgada en atención a la alegación nº 51, presentada en su momento, la cual respondía a las previsiones de ampliación de las industrias colindantes al tramo de la calle Tren Rápido objeto de este estudio. En particular, se contemplaba, por una parte, la implantación de una planta de cogeneración que prestara servicio energético conjunto a Productos Solubles y a Siro Venta de Baños. La ubicación seleccionada para dicha instalación, en el centro del vial público, respondía a criterios de eficiencia energética, al minimizar la distancia de transporte de los fluidos caloportadores, lo que reducía significativamente las pérdidas térmicas, el consumo energético en el bombeo y los costes de infraestructura. Una localización más alejada de las salas de calderas habría afectado negativamente al rendimiento del sistema, generando pérdidas de calor y condensación del vapor, lo que comprometería el correcto funcionamiento de la planta.

Como se ha señalado anteriormente, desde la aprobación definitiva del documento de ordenación urbana en julio de 2016, dicha instalación no ha sido ejecutada, ni el almacén de materiales de envasado, ni se contempla su desarrollo a corto o medio plazo. En consecuencia, se considera procedente y justificado el cambio de calificación a la de Vialio Público.

3.3.1.4.- INCREMENTO DE LAS RESERVAS DE ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS. Art. 58 del LUCyL y Art. 173 del RUCyL

La letra d) del apartado 3 del artículo 58 de la Ley 5/1999 y sus posteriores modificaciones, dice *“la aprobación de las modificaciones que aumenten el volumen edificable o la densidad de población, o que cambien el uso del suelo, requerirá un incremento proporcional de las dotaciones urbanísticas públicas en el entorno próximo...”*.

La letra b) del artículo 173 del RUCyL indica respecto de las Modificaciones que aumenten el volumen edificable o el número de viviendas, o que cambien el uso del suelo *“en el Suelo Urbano Consolidado, debe exigirse un incremento de las reservas de suelo para espacios libres públicos y dotaciones urbanísticas cuando aumente el número de viviendas en 5 ó más, o cuando aumente el volumen edificable de forma que la superficie edificable con destino privado se incremente 500 m² ó más”. En tal caso debe aplicarse el más restrictivo de los siguientes módulos:*

- 1º. Cuando se aumente la superficie edificable, por cada 100 metros cuadrados de aumento debe exigirse una reserva de 20 metros cuadrados de suelo para los espacios libres públicos, más una plaza de aparcamiento de uso público.*
- 2º. Cuando se aumente el número de viviendas, por cada nueva vivienda debe exigirse una reserva de 20 metros cuadrados de suelo para espacios libres públicos, más una plaza de aparcamiento de uso público.*



Ayuntamiento de Venta de Baños

La modificación planteada no supone aumento del volumen edificable o de la densidad de población, **por lo tanto, en este caso no es exigible realizar nuevas cesiones.**

3.3.1.5.- SUSPENSIÓN DE LICENCIAS

De acuerdo con el artículo 156.1 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León el acto de aprobación inicial produce la suspensión del otorgamiento de las licencias en el ámbito de afección hasta la aprobación del presente Estudio de Detalle.

3.3.1.6.- AFECCIÓN SOBRE EL DESPLIEGUE DE REDES PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES Y AUSENCIA DE AFECCIÓN SOBRE ÁREAS SOMETIDAS A RIESGOS NATURALES O TECNOLÓGICOS, ITU 1/2016, ORDEN FYM 238/2016

Las determinaciones contenidas en el presente Estudio de Detalle del tramo norte de la Calle Tren Rápido y el tramo sur de la calle Tren Talgo del polígono industrial, incluidos dentro del Plan General de Ordenación Urbana de Venta de Baños aprobado en Julio de 2016, conforme a la ITU 1/2016, Orden FYM 238/2016 de 4 de Abril, no afecta al despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas y no afecta a áreas sometidas a riesgos naturales o tecnológicos delimitadas por la administración competente para la protección del riesgo y se hace constar en el presente documento, no siendo necesario y exigible el Informe del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el informe de la Agencia de Protección Civil.

3.3.1.7.- DETERMINACIONES DE SOBRE ELEMENTOS DEL CATÁLOGO

El Documento **Catálogo de Bienes Protegidos** recogido en el PGOU de Venta de Baños, incluye aquellos elementos o bienes arquitectónicos, arqueológicos, etnográficos, etc... que contienen determinados valores culturales, históricos, artísticos, etc... que deban ser objeto de conservación y protección.

El Documento **Catálogo de Protección Arqueológica** incluido en el PGOU de Venta de Baños, recoge las fichas individualizadas de cada uno de los bienes arqueológicos protegidos. Cada una de las ubicaciones reflejadas en este catálogo tiene adjudicado, en el PGOU, un grado de protección implicando tareas de conservación y medidas de protección.



Ayuntamiento de Venta de Baños

Dentro del Plan General de ordenación Urbana de Venta de Baños, se incluye dos inmuebles declarados como **Bien de Interés Cultural**. El nivel de protección es total abarcando a todos los elementos sustanciales que lo caracterizan, ya sean muebles o inmuebles, afectando la declaración de los mismos tanto al suelo como al subsuelo en el que se enclavan. El régimen de protección y conservación de los Bienes declarados aparecen reflejados en el Capítulo II de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, "Régimen de los Bienes de Interés Cultural" en los artículos 41 y siguientes. Los inmuebles declarados como Bien de Interés Cultural en Venta de Baños son: "La basílica de San Juan de Baños" y "Fuente de San Juan".

La zona que afecta el presente Estudio de Detalle queda fuera de cualquier elemento incluido dentro del Catálogo de Bienes Protegidos y del Catálogo de Protección Arqueológica. Además, tampoco afecta a ninguno de los dos inmuebles declarados como Bien de Interés Cultural, por lo que no presume afección alguna al patrimonio.

3.3.1.8.- ANÁLISIS DE IMPACTO ACÚSTICO, ART. 7 DE LA LEY 5/2009 DE 4 DE JUNIO DE RUIDO DE CASTILLA Y LEÓN

El artículo 7 de la Ley 5/2009 de 4 de Junio, de ruido de Castilla y León establece en su articulado:

1. En los instrumentos de planificación territorial y de planeamiento urbanístico se incluirá una zonificación acústica del territorio, las zonas de servidumbre acústica y de reserva de sonido de origen natural, de conformidad con lo dispuesto en esta ley.
A tal efecto, los instrumentos de planeamiento urbanístico de desarrollo incluirán dichas determinaciones en los términos señalados por el correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico general, si bien podrán modificarlas justificadamente para mejorar el cumplimiento de los objetivos de esta ley.
2. En los instrumentos indicados en el punto anterior se incluirá un apartado en el que se definirán las medidas previstas para prevenir y reducir la contaminación acústica, de manera que se garantice que, en las áreas que delimite, se alcancen los objetivos de calidad para las mismas. Igualmente incluirán, entre sus determinaciones, las que resulten necesarias para conseguir la efectividad de las servidumbres acústicas ubicadas dentro del área de intervención de los instrumentos citados.
3. La aprobación o modificación de los instrumentos de planificación territorial y de los instrumentos de planeamiento urbanístico



Ayuntamiento de Venta de Baños

que incluyan determinaciones en relación a las zonas de servidumbre acústica, requerirá el informe preceptivo del órgano sustantivo competente de la infraestructura afectada, de acuerdo con la definición de este órgano en la legislación en materia de evaluación de impacto.

Dentro de las competencias del Estudio de Detalle no se encuentran las atribuciones para determinar zonificación acústica del territorio, siendo el PGOU el competente para ello. Según el artículo 8 de la ley 5/2009 del ruido de Castilla y León, el ámbito de este estudio está situado en un área de tipo 4: Área ruidosa. Zona de baja sensibilidad acústica que comprende los sectores del territorio que no requieren de una especial protección contra el ruido.

3.3.1.9.-. ORDEN VIV/561/2010, CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD.

Los espacios públicos urbanizados previstos en la ordenación del Plan General cumplen la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, que desarrolla el Documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, documento de carácter estatal.

Los espacios públicos, las áreas de uso peatonal, los itinerarios peatonales accesibles, las áreas de estancia, los elementos de urbanización, el mobiliario urbano, y los elementos vinculados al transporte cumplen las prescripciones establecidas en la citada Orden VIV/561/2010.

Está plenamente garantizada la accesibilidad y no discriminación así como una adecuada conexión peatonal, en el diseño existente de los espacios públicos, áreas de uso peatonal, itinerarios peatonales, áreas de estancia, elementos de urbanización, mobiliario urbano y elementos vinculados al transporte previstos en este Plan General.

3.4.- IDENTIDAD DE LOS PROPIETARIOS DE LA SUPERFICIE AFECTADA

La letra d) del apartado 3 del artículo 58 de la Ley 5/1999, dice ***“la aprobación de las modificaciones que aumenten el volumen edificable o la densidad de población, o que cambien el uso del suelo, requerirá que se haga constar la identidad de los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años anteriores a la aprobación inicial de la modificación”***.



Ayuntamiento de Venta de Baños

El caso que nos afecta, no se produce un aumento del volumen edificable o de densidad de población ni se realiza un cambio de uso del suelo por lo que no es necesario reflejar o incluir la identificación de los titulares de las fincas afectadas. A pesar de esto, como se indica en apartados anteriores, el propietario de la superficie afectada por esta modificación es el Excmo. Ayuntamiento de Venta de Baños.

3.5.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ART. 58 DE LA LUCYL Y DEL ART. 173 DEL RUCYL

La letra d) del apartado 3 del artículo 58 de la Ley 5/1999 y sus posteriores modificaciones, dice *“la aprobación de las modificaciones que aumenten el volumen edificable o la densidad de población, o que cambien el uso del suelo, requerirá un incremento proporcional de las dotaciones urbanísticas públicas en el entorno próximo...”*.

La letra b) del artículo 173 del RUCyL indica respecto de las Modificaciones que aumenten el volumen edificable o el número de viviendas, o que cambien el uso del suelo *“en el Suelo Urbano Consolidado, debe exigirse un incremento de las reservas de suelo para espacios libres públicos y dotaciones urbanísticas cuando aumente el número de viviendas en 5 ó más, o cuando aumente el volumen edificable de forma que la superficie edificable con destino privado se incremente 500 m² ó más”*. En tal caso debe aplicarse el más restrictivo de los siguientes módulos:

- 1º. *Cuando se aumente la superficie edificable, por cada 100 metros cuadrados de aumento debe exigirse una reserva de 20 metros cuadrados de suelo para los espacios libres públicos, más una plaza de aparcamiento de uso público.*
- 2º. *Cuando se aumente el número de viviendas, por cada nueva vivienda debe exigirse una reserva de 20 metros cuadrados de suelo para espacios libres públicos, más una plaza de aparcamiento de uso público.*

La modificación planteada no supone aumento del volumen edificable o de la densidad de población, **por lo tanto, en este caso no es exigible realizar nuevas cesiones.**



Ayuntamiento de Venta de Baños

3.6.- JUSTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO

El planeamiento de rango superior aplicable es el Plan general de Ordenación Urbana de Venta de Baños.

Como se indica en los planos y en esta memoria, el presente Estudio de Detalle no modifica ninguna de las condiciones establecidas en el PGOU de ordenación detallada.

3.7.- JUSTIFICACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE PERJUICIOS A LAS PARCELAS COLINDANTES

La propuesta no causa perjuicio ni altera las condiciones de ordenación de las parcelas colindantes, conforme a lo expuesto en la presente memoria así como en los planos adjuntos.

3.8.- RESUMEN EJECUTIVO

El artículo 11.3 del TRLS establece que los instrumentos de ordenación urbanística deben incluir un resumen ejecutivo con el siguiente contenido:

- a) Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un plano de su situación, y el alcance de dicha alteración.
- b) En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los procedimientos de ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha suspensión.

Respecto del apartado a) el ámbito afectado por la presente modificación es un ámbito específico afectado por la modificación en la calificación urbanística. Este ámbito se recoge en el plano correspondiente del Estudio de Detalle.

Y respecto del apartado b), el acuerdo de aprobación inicial de esta modificación producirá la suspensión de las licencias urbanísticas citadas en los párrafos 1º, 2º, 3º y 4º de la letra a) y 1º y 2º de la letra b) del artículo 288 del RUCyL, en el ámbito de actuación de esta modificación, a no ser que las mismas cumplan los parámetros urbanísticos, tanto el estado actual como del modificado, y se mantendrá hasta la entrada en vigor, o como máximo durante dos años.



Ayuntamiento de Venta de Baños

3.9.- INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

El artículo 15.4 del TRLS establece que "...la documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de urbanización deben incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará en particular el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos..."

La modificación de planeamiento prevista no supone ningún impacto negativo para la hacienda del Ayuntamiento Venta de Baños porque:

- Los servicios urbanos son los existentes.
- No habrá zonas de nueva urbanización necesitadas de mantenimiento, respecto de las señaladas en el vigente PGOU.
- La modificación propuesta tiene un impacto positivo ya que se recupera la calificación de viario público prevista inicialmente para la superficie afectada, con las limitaciones de actuaciones que ello conlleva.

3.10.- ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN

El PGOU ya estableció en su momento el modelo territorial del municipio, basado en la existencia de un casco urbano consolidado, con zonas periféricas de ensanche y nuevas implantaciones de suelo residencial e industrial. El desarrollo previsible en la localidad se está ajustando en términos generales a las previsiones del planeamiento, sin que se detecten tensiones no controlables.

Esta modificación, como se justifica en los apartados correspondientes, no solo no altera el modelo de desarrollo territorial, sino que recupera el modelo prevista tras el no desarrollo presentado en las alegaciones al mismo citadas en apartados anteriores. No resulta previsible un cambio en la tendencia a corto y medio plazo, siendo muy probable el mantenimiento del modelo territorial del planeamiento vigente.

La modificación prevista se adapta a las previsiones antedichas, siendo una actuación coherente con el modelo territorial expuesto, y que no modificará en absoluto el carácter urbanístico del municipio, por lo que no cabe esperar que con esta modificación se produzcan fenómenos urbanísticos no deseados.



Ayuntamiento de Venta de Baños

3.10.1.- Sobre la ordenación general del municipio

La propuesta de Modificación del PGOU que contiene este Estudio de Detalle no producirá una alteración del modelo territorial de ocupación del suelo que es tradicional en la localidad de Venta de Baños y que está fijado en el documento que ahora se modifica, toda vez que la actuación es suficiente y adecuada para las previsiones de implantación existente y las expectativas generadas, como queda justificado más arriba.

Con esta actuación no se alteran las directrices generales de la ordenación urbanística municipal, ni se generan núcleos dispersos que graven las actuaciones públicas.

3.10.2.- Sobre la infraestructura básica

La modificación prevista no contiene elementos que vayan a producir influencia sobre las infraestructuras urbanas ni afección al régimen de uso del suelo. El área de suelo afectado cuenta con dotaciones urbanísticas existentes.

3.10.2.1.- Sobre la red de agua potable

La incidencia de la modificación propuesta sobre la capacidad de suministro global del municipio es nula, teniendo en cuenta que no se produce incremento alguno de edificabilidad, densidad de ocupación o cambios de uso del suelo. No es previsible, por tanto, que haya incidencia a este respecto en el futuro desarrollo.

3.10.2.2.- Sobre la red de saneamiento

La incidencia de la modificación propuesta sobre la capacidad de suministro global del municipio es nula, teniendo en cuenta que no se produce incremento alguno de edificabilidad, densidad de ocupación o cambios de uso del suelo. No es previsible, por tanto, que haya incidencia a este respecto en el futuro desarrollo.

3.10.2.3.- Sobre la red de comunicaciones

La incidencia de la modificación propuesta sobre la red de comunicaciones de suministro global del municipio es nula, teniendo en cuenta que no se produce incremento alguno de edificabilidad, densidad de ocupación o cambios de uso del



Ayuntamiento de Venta de Baños

suelo. No es previsible, por tanto, que haya incidencia a este respecto en el futuro desarrollo.

3.10.3.- Sobre los elementos catalogados, elementos declarados BIC, sus áreas de protección o a bienes integrantes del patrimonio arqueológico

El ámbito de la modificación no afecta a elementos catalogados, ni a Bienes Arqueológicos declarados, ni se modifican los Niveles de Protección ni los criterios de intervención arqueológica que puedan establecerse para ellos en la Normativa Urbanística, por lo que este documento no afecta a las condiciones de aplicación de los bienes integrantes del patrimonio Arqueológico.

La modificación tampoco afecta a elementos con declaración de Bien de Interés Cultural.

3.11.- CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN VIV/561/2010 DE 1 DE FEBRERO SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS

Normativa estatal:

- Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación.
- Código Técnico de la edificación. RD 314/2006 de 17 de marzo.
- RD 505/2007 de 20 de abril, por el que aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.
- Orden VIV 561/2010 de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.

Normativa autonómica:

- Ley 3/1998 de 24 de junio de accesibilidad y supresión de barreras.
- Decreto 217/2001 de 30 de agosto por el que se aprueba el reglamento de Accesibilidad y supresión de barreras.

Está plenamente garantizada la accesibilidad y no discriminación así como una adecuada conexión peatonal, en el diseño existente de los espacios públicos, áreas de uso peatonal, itinerarios peatonales, áreas de estancia, elementos de urbanización, mobiliario urbano y elementos vinculados al transporte previstos en este Plan General.

**Ayuntamiento de Venta de Baños****3.12.- JUSTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA**

La ley 5/2009 de 4 de Junio de Ruido de Castilla y León, exige que en los instrumentos de planeamiento urbanístico se incluya una zonificación acústica del territorio, las zonas de servidumbre acústica y de reserva de sonido de origen natural, de conformidad con lo dispuesto en la misma.

En este sentido, se incluye este apartado en el que se definen las medidas de prevención y reducción de la contaminación acústica, de manera que se garantice que, en las áreas que se delimiten, se alcancen los objetivos de calidad para las mismas. Igualmente incluirán entre sus determinaciones las que resulten necesarias para conseguir la efectividad de las servidumbres acústicas ubicadas dentro del área de intervención.

Los valores límites de niveles sonoros ambientales en áreas urbanizadas establecidos en el anexo II de la Ley 5/2009 de Ruido de Castilla y León son los siguientes:

Área receptora Situación nueva	Índices de ruido dB(A)			
	L _d 7 h – 19 h	L _e 19 h – 23 h	L _n 23 h – 7 h	L _{den}
Tipo 1. Área de silencio	55	55	45	56
Tipo 2. Área levemente ruidosa	60	60	50	61
Tipo 3. Área tolerablemente ruidosa	65	65	55	66
Tipo 4. Área ruidosa	70	70	60	71
Tipo 5. Área especialmente ruidosa	sin determinar			

Las áreas acústicas se clasifican en atención al uso predominante del suelo, en los tipos citados. El ámbito afectado por este documento se encuentra en el tejido urbano consolidado existente. El uso es el industrial.

De acuerdo con la zonificación por niveles de ruido, el ámbito se clasifica:

Ámbito de uso industrial: "tipo 4. Área ruidosa.

Los niveles máximos en dBA son 70 para el día y 60 para la noche.

ZONA DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA Y DE RESERVA DE SONIDO DE ORIGEN NATURAL: En el ámbito territorial de la presente modificación, no existen zonas de servidumbre acústica ni de reserva de sonido de origen natural.



Ayuntamiento de Venta de Baños

3.13.- JUSTIFICACIÓN DE NO AFECCIÓN A ÁREAS SOMETIDAS A RIESGOS NATURALES O TECNOLÓGICOS DELIMITADOS POR LA ADMINISTRACIÓN COMPETENTE

El artículo 12.1 de la Ley 4/2007 de 28 de marzo de Protección Ciudadana de Castilla y León establece que los instrumentos de ordenación del territorio y de planeamiento urbanístico general, así como sus revisiones, deberán ser sometidos al preceptivo informe del órgano competente en materia de protección ciudadana, en relación con las situaciones de riesgo que puedan provocar el modelo territorial adoptado en ellos.

El resto de los instrumentos de planeamiento urbanístico, por ejemplo el planeamiento de desarrollo, como es el caso del presente documento, sólo cuando afecten a áreas susceptibles a riesgos naturales o tecnológicos siempre que hayan sido delimitadas por el órgano administrativo competente para la protección de cada riesgo.

Tal y como exige la Ordena FYM 238/2016 de 4 de Abril, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2016, publicada en el BOCyL de 8 de abril, respecto a las modificaciones de planeamiento general, se debe solicitar los informes del artículo 3º.

Como consecuencia del análisis del plano PI-10 de RIESGOS AMBIENTALES del PGOU de Venta de Baños la zona afectada por el presente Estudio de Detalle, se encuentra incluido en zona catalogada como **Riesgo antrópicos**. El riesgo definido en la zona es **Riesgo por incendios urbanos e industriales**.

3.14.- CONCLUSIÓN

La documentación elaborada cumplimenta las exigencias que para el Estudio de Detalle determina tanto el PGOU, como el Reglamento de Urbanismo y la Ley del Suelo.

El Estudio de Detalle redactado se considera conforme con la Normativa Urbanística Vigente, atendiendo a las características del ámbito y a las directrices indicadas por el promotor. En consecuencia, el arquitecto que suscribe estima debidamente cumplido el encargo recibido para la elaboración del presente documento.

El Estudio de Detalle propuesto pasará a formar parte de las determinaciones del PGOU de Venta de Baños, tras su tramitación y aprobación de acuerdo con las Leyes y Reglamentos de Urbanismo vigentes.



Ayuntamiento de Venta de Baños

**RELACIÓN DE TODOS LOS DEMÁS DOCUMENTOS, TANTO ESCRITOS COMO
GRÁFICOS, QUE INTEGRAN EL INSTRUMENTO APROBADO**

1.º Documento ambiental estratégico.